

※ 기재요령

1. 【우선심사】란에는 "우선심사를 신청한다"는 문구를 기재합니다.

※ 해당 서식은 고시 제4조제1항제2호 또는 제4조제1항제5호에 따른 출원에 대하여 우선심사의 신청을 하는 경우에 작성하는 서식입니다.

고시 제4조제2항의 초고속심사는 별지 제6호서식을 통해 신청해야만 진행 가능합니다.

2. 【우선심사 신청이유】란에는 출원발명이 우선심사의 신청대상이 되는 이유를 구체적으로 작성해야 합니다.

예) 본 발명은 0000에 관한 것으로, 증명서류에서 알 수 있는 바와 같이 00000에 관한 것이므로 000법시행령 제X조X호 및 고시 제4조제X항제X호X목에 해당합니다.

가. 고시제4조제1항제2호자목(출원인이 출원된 발명을 업으로서 실시 또는 실시준비 중인 출원)에 해당함을 이유로 우선심사를 신청하는 경우에는 【출원발명이 실시(준비) 중인지 여부】란과 【실시(준비)가 업으로서 이루어지고 있는지 여부】란을 만들어 출원된 발명이 업으로서 실시 또는 실시준비 중인 상황을 구체적으로 기재해야 합니다.

(1) 【출원발명이 실시(준비) 중인지 여부】란에는 별표의 증명서류(제품 또는 시제품의 사진, 카탈로그, 모형 등)를 통해 확인할 수 있는 실시 발명이 구체적으로 어떻게 실시되고 있는지(실시주체, 실시기간, 실시장소, 실시 조건 등)를 출원발명과 실시(준비)발명의 대비표를 통해 구체적으로 설명해야 합니다.

예) 본 출원의 출원인은 출원발명과 대응되는 시제품을 0000 소재 본 출원인의 사업장에서 xx.xx.xx자로 생산하였으며, 증명서류1(시제품사진)으로 확인할 수 있습니다. 증명서류3(시제품 사진)에 표시된 구성 1 내지 5는 출원발명의 청구범위 제1항에 기재되어 있는 구성 A 내지 E에 대응됩니다.

구성요소	출원발명	실시발명	대비
구성요소 1			
구성요소 2			
구성요소 3			
구성요소 4			
구성요소 5			

(2) 【실시(준비)가 업으로서 이루어지고 있는지 여부】란에는 출원발명과 관련된 업종에서 업으로서 실시(준비) 중인 상황을 증명서류에 근거하여 기재합니다.

예) 본 출원의 출원인은 증명서류2(사업자등록증)에서 확인되는 바와 같이 출원발명과 동일한 기술분야에 있는 장치A에 관한 제조업을 영위하고 있고, 증명서류3(매출실적서)에서 확인되는 바와 같이 실시 발명에 대한 상당액의 매출 실적을 올리고 있습니다. 따라서 본 출원발명은 업으로서 실시 중에 있습니다.

다.

나. 벤처기업, 기술혁신형기업(INNO-BIZ), 직무발명보상 우수기업, 지식재산 경영인증 기업 또는 특허선도기업임을 이유로 우선심사를 신청하는 경우에는 반드시 【출원발명이 인증기업의 업종과 관련성이 있는지 여부】란을 만들어 출원발명과의 업종 관련성을 설명해야 합니다.

예) 본 인증기업 A사는 증명서류1로 제출된 사업자등록증을 통해 알 수 있듯이 카메라 및 방송장비 제조업이 주업종인 기업으로 본 출원발명의 청구항에 기재되어 있는 고화질 CCTV와는 매우 기술적 관련성이 높으므로 업종 관련성이 있습니다.

다. 재난의 예방·대응·복구 등에 관련된 출원임을 이유로 우선심사를 신청하는 경우에는 반드시 【출원발명이 재난의 예방·복구·대응 등과 직접 관련성이 있는지 여부】란을 만들어 출원발명과의 직접 관련성을 설명해야 합니다.

예) A 물품은 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」 제2조에 따라 질병관리청장이 지정한 의료·방역 물품이며, 본 특허출원(실용신안등록출원)은 △△△에 관한 발명(고안)으로서, 지정된 의료·방역 물품 중 A 물품 그 자체에 해당하여 A 물품과 직접적 관련성이 있습니다.

예) B 제품은 「재난안전산업 진흥법」 제16조에 따른 재난안전제품으로 인증을 받았으며, 본 특허출원(실용신안등록출원)은 △△△에 관한 발명(고안)으로서, 인증받은 B 제품 그 자체에 해당하여 B 제품과 직접적 관련성이 있습니다.

3. (【선행기술조사】), (【검색방법】), (【검색DB】), (【검색어】), (【검색CPC】), (【검색결과】), (【선행기술과의 대비설명】)란은 신청인이 원하는 경우에는 작성할 수 있습니다.

※ 해당 내용의 전부 또는 일부를 적지 않거나 잘못 적은 경우에도 우선심사 보완지시 또는 각하 대상에 해당하지 않습니다.

가. 【선행기술조사】란에는 신청인이 선행기술을 검색한 방법 및 결과를 기재합니다. 선행기술문헌 검색은 특허정보검색서비스(KIPRIS, <http://www.kipris.or.kr>) 등을 이용할 수 있습니다.

(1) 【검색방법】란에는 신청인이 선행기술문헌을 검색한 방법을 구체적으로 적고 그 아래에 【검색DB】 , 【검색어】 , 【검색CPC】란 등을 만들어 구체적인 검색방법을 적습니다.

예) 【검색방법】 특허정보검색서비스(KIPRIS, <http://www.kipris.or.kr>)에서 검색
【검색DB】 한국특허문헌, 미국특허문헌, 일본특허문헌

【검색어】 핸드폰, 케이스, 슬라이드

【검색CPC】 H04B, H04L

(2) 【검색결과】란에는 신청인이 검색한 선행기술 문헌 중 출원발명의 청구항 전체와 비교하여 찾아낸 가장 근접한 선행기술문헌을 순서대로 기재합니다.

예) 1. 등록특허공보 제00-0000000호(20xx.x.x.)

2. 미국 특허공보 US000000000호(20xx.x.x.)

3. 일본 공개특허공보 특개00-000000호(20xx.x.x.)

4. 20xx.x.x. 사단법인 대한화학회 발행, 대한화학회지, 제0권, 제0호(제0면 내지 제0면)

나. 【선행기술과의 대비설명】란에는 출원발명의 청구항과 선행기술문헌과의 대비설명을 아래 대비표를 이용하여 작성합니다. 대비표에는 전체 청구항 중 하나의 청구항과 가장 근접한 선행기술문헌을 선정하고 선정된 선행기술문헌과 해당 청구항과의 유사점, 차이점 및 대비 판단을 구체적으로 기재합니다.

(1) 【유사점】 칸에는 해당 독립항과 유사한 기술적 구성이 기재되어 있는 선행기술문헌의 해당되는 부분을 구체적으로 기재(해당 쪽/행 등)합니다.

(2) 【차이점】 칸에는 해당 독립항과 선행기술문헌간에 기술적 구성의 차이를 구체적으로 기재합니다.

(3) 【대비 판단】 칸에는 유사점, 차이점에 기초하여 해당 독립항이 해결하고자 하는 기술적 과제를 해결하였는지, 선행기술문헌에 비해 얻을 수 있는 유리한 효과가 무엇인지 등을 기재합니다.

(4) 독립항에 대한 대비표는 작성하되 종속항에 대한 대비표의 작성은 생략할 수 있습니다.

청구항	선행기술 문헌명	대비 설명		
		유사점	차이점	대비 판단
1	문헌1	문헌1(3p 10줄~20줄)의 0000와 청구항1항의 △△△△가 실질적으로 대응	청구항1항의 구성요소 xxx, xxx는 문헌1에 전혀 기재되어 있지 않음	차이점에서 나타난 구성요소 xxx, xxx를 통해 0000 라는 본원 발명이 해결하고자 하는 기술적 과제를 해결할 수 있음
5	문헌2	문헌2(fig1)의 0000는 청구항5항의 △△△△에 대응됨	문헌2(fig1)의 0000는 청구항5항의 △△△△의 상위개념	문헌2의 0000를 본원 발명에서는 구성요소 △△△△로 한정하여 XXXX한 효과를 얻을 수 있음
10	문헌3	0000	0000	0000